



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0750-2025/CC1

DENUNCIANTE : MARTHA ALEXANDRA AGUIRRE ROLDÁN (SEÑORA AGUIRRE)

DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)

MATERIAS : IMPROCEDENCIA
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN

ACTIVIDAD : SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

SANCIONES : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: DOS CON SETENTA Y TRES (2,73) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)**

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: ONCE CON SESENTA (11,60) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)

Lima, 9 de marzo de 2026

1. Mediante escrito del 2 de agosto de 2025, la señora Martha Alexandra Aguirre Roldán (en adelante, la señora Aguirre) denunció a Banco de Crédito del Perú S.A. (en adelante, el Banco) por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)², señalando lo siguiente:
 - (i) El 9 de julio de 2025, fue víctima del robo de su celular, por lo que realizó el bloqueo inmediato de su equipo celular y la línea de este.
 - (ii) El 10 de julio de 2025, luego de la revisión de su correo electrónico y posterior consulta con personal del Banco, tomó conocimiento que, el 9 de julio de 2025:
 - a) Se realizaron cuatro (4) operaciones no reconocidas con cargo a su Cuenta de ahorros 193-91****64-0-03. El detalle de las operaciones fue el siguiente:

FECHA	GLOSA	NOMBRE	MONTO
09/07/2025	TRAN. CTAS. TERC.BM	TUCAMBISTA S.A.C.	S/ 15 00,00
09/07/2025	TRAN. CTAS. TERC.BM	TUCAMBISTA S.A.C.	S/ 9 500,00
09/07/2025	DLOC000000872061	DEMERGE PERU SAC	S/ 990,00
09/07/2025	DLOC000000872083	DEMERGE PERU SAC	S/ 980,00

¹ RUC N° 20100047218.

² Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

- b) Se desembolsó el crédito Efectivo Personal N°100-191-300*****7232 a su cuenta de ahorros 193-91****64-0-03, por el importe de S/ 26 496,00, pese a que: i) no lo solicitó, ii) no se empleó ningún método de validación de identidad, iii) tiene restringido el ofrecimiento de productos financieros por medios virtuales y iv) escapa de su historial financiero.
- (iii) Debido a ello, el 10 de julio de 2025, vía telefónica, presentó el Reclamo C42530090 ante el Banco, solicitando la anulación de la deuda que figuraba a su nombre y la explicación correspondiente. El Banco respondió el 24 de julio de 2025 brindando respuesta no favorable.
- (iv) Al no estar conforme con la respuesta, el 24 de julio de 2025 presentó el Reclamo C42980603 ante el Banco.
2. La señora Aguirre solicitó como medida correctiva se ordene al Banco: i) la nulidad del préstamo referido, ii) dejar sin efecto las operaciones y iii) proceder al retiro de toda deuda asociada a las operaciones que figure registrada bajo su titularidad. Asimismo, la denunciante requirió el pago de las costas y costos del procedimiento.
3. A través de Resolución N° 1 del 5 de setiembre de 2025, la Secretaría Técnica admitió a trámite la denuncia interpuesta por la señora Aguirre contra el Banco, de conformidad con los términos siguientes:

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 2 de agosto de 2025, interpuesta por la señora Martha Alexandra Aguirre Roldán contra Banco de Crédito del Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 9 de julio de 2025, se realicen cuatro (4) operaciones no reconocidas con cargo a la Cuenta de ahorros N°193-91****64-0-03 de la denunciante. El detalle de las operaciones fue el siguiente:*

FECHA	GLOSA	NOMBRE	MONTO
09/07/2025	TRAN. CTAS. TERC.BM	TUCAMBISTA S.A.C.	S/ 15 00,00
09/07/2025	TRAN. CTAS. TERC.BM	TUCAMBISTA S.A.C.	S/ 9 500,00
09/07/2025	DLOC000000872061	DEMERGE PERU SAC	S/ 990,00
09/07/2025	DLOC000000872083	DEMERGE PERU SAC	S/ 980,00

- (ii) *Presunta infracción del literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado habría atribuido a la denunciante la contratación del Crédito Efectivo Personal N°100-191-300*****7232, desembolsado el 9 de julio de 2025 a su Cuenta de ahorros N°193-91****64-0-03, por el importe de S/ 26 496,00, pese a que: i) no lo solicitó, ii) no se empleó ningún método de validación de identidad, iii) tiene restringido el ofrecimiento de productos financieros por medios virtuales y iv) escapa de su historial financiero.*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

4. El 16 de setiembre de 2025, el Banco se apersonó al procedimiento y solicitó prórroga para la presentación de su escrito de descargos. Dicho pedido fue concedido mediante Resolución N° 2 del 11 de diciembre de 2025.
5. El 16 de diciembre de 2025, el Banco presentó su escrito de descargos señalando lo siguiente:
 - (i) Cuestionó la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad en tanto, este se encontraría en periodo de adecuación.
 - (ii) Manifestó que las medidas de seguridad vinculadas al monitoreo de operaciones forman parte de la gestión de riesgos de las empresas del sistema financiero, indicando que el monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones ni determina por sí solo la validez de una operación.
 - (iii) Adjuntó un informe legal técnico elaborado por el Estudio Echeconpar, firma asociada a Baker McKenzie, el cual contiene un análisis integral sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N.º 6523-2013, el cual a su vez hace mención al Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024.

Sobre las medidas de seguridad en la cuenta de ahorros 193-91****64-0-03

- (iv) Respecto a 3 operaciones equivalentes a los importes de S/ 9 500,00; S/ 990,00 y S/ 980,00 indican que éstas habrían sido devueltas antes de la notificación de imputación de cargo; por lo tanto, deberían ser declaradas improcedentes.
- (v) Sobre la operación equivalente a S/ 15 000,00 precisan en primer lugar que, la denunciante no ha cuestionado la afiliación a banca móvil ni al token digital en tanto la operación cuestionada se realizó a través de la banca mencionada.
- (vi) Sobre las medidas de seguridad, como primer factor se registró el número de tarjeta Crédimas de titularidad de la denunciante, el cual es empleado por la señora Aguirre al momento de afiliarse a la banca móvil; en esa línea, remiten el reporte “Banca Móvil” mediante el cual acredita el ingreso de la numeración de la tarjeta para iniciar sesión.
- (vii) Asimismo, a través del “Reporte de Inicio N°1” acreditarían el ingreso de la clave de internet de 6 dígitos siendo que, se puede verificar el ingreso al canal con el código “300” con la glosa “Login” el 9 de julio de 2025 a las 17:31:26 horas.
- (viii) El código de verificación dinámico en línea y que, actúa como segundo factor, es la clave token, el cual es un mecanismo de seguridad por la que con su única digitación se confirma la operación realizada vía banca móvil,



siendo que a las 17:32:00 horas se autorizó la operación tal y como puede ser verificado por el reporte "Log Server".

- (ix) Por otro lado, respecto del requisito referido a contar un control ante ataques de hombre en el medio, este sería la clave token en tanto cumple con ser un código único generado a través de métodos criptográficos, mediante adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization.
- (x) Finalmente, indican que operación fue debidamente notificada a la consumidora.

Sobre el patrón de consumo

- (xi) Indican que, un consumidor puede realizar operaciones que escapen de su patrón ante eventos circunstanciales y no necesariamente indicativas de fraude.
- (xii) Precisan que, la mera desviación del patrón habitual no es suficiente para demostrar que el Banco fue negligente o falló en sus medidas de seguridad
- (xiii) El sistema no debe ser considerado como un mecanismo de autenticación de operaciones ni determinar por sí mismo la validez de una transacción.

Sobre la presunta atribución del crédito no reconocido

- (xiv) Explican que, la contratación se realizó por banca móvil con el uso de la información de la tarjeta Crédimas de titularidad de la denunciante, redundan en lo precisado en el numeral (v) respecto a que no se cuestiona el enrolamiento al canal virtual.
- (xv) como primer factor se registró el número de tarjeta Crédimas de titularidad de la denunciante, el cual es empleado por la señora Aguirre al momento de afiliarse a la banca móvil; en esa línea, remiten el reporte "Banca Móvil" mediante el cual acredita el ingreso de la numeración de la tarjeta para iniciar sesión.
- (xvi) Como segundo factor este sería el código de autenticación, indicando que este sería el utilizado en la operación cuestionada de S/ 26 496,00 el cual se evidenciaría en el Reporte Inicio de Sesión.
- (xvii) Finalmente, indican que la presente operación fue debidamente notificada a la consumidora

Sobre una eventual medida correctiva

6. Se debe tener en cuenta que, el crédito cuestionado por la denunciante fue abonado en su propia cuenta de ahorros, siendo que el dinero materia de operaciones no reconocidas no le han generado una afectación económica en tanto se emplearon la totalidad de fondos de la atribución.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

7. Por Resolución N° 4 del 9 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica corrió traslado del Informe Final de Instrucción N° 0177-2026/CC1-ST a las partes del procedimiento, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
8. El 17 de febrero de 2025, el Banco formuló observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0177-2026/CC1-ST, conforme a las consideraciones siguientes:
 - (i) Respecto de la operación por el importe de S/ 15 000,00 señalan no estar de acuerdo con la recomendación del Informe, precisando que cuenta con un doble factor de autenticación el cual es utilizado en las transacciones atendidas mediante la Banca Móvil y la Banca por internet.
 - (ii) Sobre el particular detallan que, el primer factor es la clave de 6 dígitos y el segundo factor es la clave token. Asimismo, indica que, conforme al primer requisito del reporte "Datalake" del Banco, se observa que la operación fue validada con el uso de la clave token lo que generó la glosa "AUTHENTICATION METHOD SUCCESS" y que, respecto al segundo requisito sería el código de autenticación "3556417", dicho requisito habría sido validado por la Sala de Protección y Defensa del Consumidor a través de la Resolución N° 2832- 2025/SPC-APELACIÓN.
 - (iii) Sobre la atribución del préstamo, redundan en señalar que el Banco cuenta con un doble factor de autenticación y lo señalado en numeral (ii) precedente respecto del primer y segundo factor. Asimismo, agregan que el reporte log del servidor (Server Log), se registran los accesos y autenticaciones efectuadas mediante el Token Digital N° 1922679882, vinculado al cliente con CIC 13852540.
 - (iv) Sobre el segundo requisito, precisan que la atribución contaba con un código único que la identificaba "3579524".
 - (v) Precisan que, la supervisión y validación de estándares de ciberseguridad en el sistema financiero corresponden únicamente a la SBS, la cual en el presente caso, no ha emitido observación, requerimiento ni sanción alguna respecto del mecanismo de autenticación Token (Softoken). Asimismo, indican que la glosa "AUTHENTICATION METHOD SUCCESS" es prueba suficiente de que el mecanismo fue validado correctamente, por lo que exigir demostraciones técnicas abstractas desnaturaliza el procedimiento.
9. El mismo día, la señora Aguirre formuló observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0177-2026/CC1-ST, precisando lo siguiente:
 - (i) Sobre la subsanación parcial de la conducta se dio posterior a la infracción; por lo que, la devolución no lo debería de exonerar de su responsabilidad.
 - (ii) Señala que, la deuda sigue figurando como pendiente de pago.
 - (iii) Indica que, el Banco debitó S/ 93,00 de su cuenta en septiembre de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

(iv) Solicitó se declare la nulidad del préstamo Crédito Efectivo Personal N° 100-191-300*****7232, la eliminación de intereses y gastos, la devolución de los S/ 93,00 soles debitados de su cuenta, la rectificación de su reporte crediticio y el pago de las costas y costos.

10. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones Previas

(i) Respetto del Informe Técnico presentado por el Banco

11. El Banco indicó que, de acuerdo con lo señalado por la SBS a través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° de referido cuerpo normativo.
12. Adicionalmente, adjuntó el informe legal elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie, el cual contiene un análisis sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que el Indecopi no podía exigir responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto la configuración de tal sistema y la regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) no facultaban ello expresamente.
13. Al respecto, este despacho considera oportuno precisar que la SBS y el Indecopi resultan ser 2 organismos autónomos del estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.
14. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero³; por su parte, el Indecopi goza de

³

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993

Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.

La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

6

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

M-CPC-05/02



facultad para imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código⁴.

15. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.
16. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor ha señalado en diversas resoluciones⁵ la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

“Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a una posible vulneración del Principio del Non Bis In Ídem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento.”

17. Es así como, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

- 4 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutorios de procesos sumarisimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

- 5 Véase a modo de ejemplo la Resolución 0817-2025/SPC-INDECOPI.



18. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *“Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado”*.
19. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas aquellas legales, explícitas e implícitas⁶.
20. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras dos garantías (explícitas e implícitas).
21. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.
22. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *“Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”*⁷

6

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016
Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

- a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.
- b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.
- c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

7

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:



23. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.
24. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.
25. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas⁸, el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.

2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.

3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.

4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.

5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.

6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

8

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.
9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.



26. En efecto, no basta con que el Banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenía en el Reglamento de Tarjetas.
27. En tal sentido, este despacho es enfático en señalar que, con el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que –para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas⁹, facultad que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.
28. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros que realiza este despacho respecto del sistema de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.

Sobre la improcedencia por subsanación de conducta

29. El sistema de protección al consumidor busca que las conductas infractoras, una vez detectadas, sean subsanadas o corregidas rápidamente por el propio proveedor; evitando así la formalización del conflicto y ahorrando costos al consumidor y al Estado.
30. En ese sentido, de comprobarse que se ha corregido la conducta infractora con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos al proveedor —de conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 108° del Código— corresponderá a la autoridad administrativa declarar la improcedencia de la denuncia¹⁰.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1390, publicado el 5 de setiembre de 2018**

Artículo 108.- Infracciones administrativas
(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

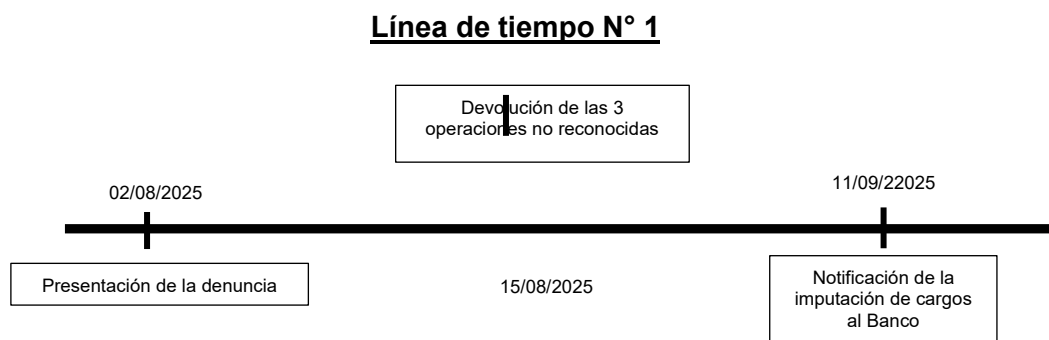
INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

31. Del escrito de denuncia, se verifica que la señora Aguirre cuestionó que el Banco no adoptara las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realicen cuatro (4) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 193-91****64-0-03.
32. En sus descargos, el Banco señaló lo detallado en el numeral (iv) del fundamento 5 de los antecedentes.
33. Al respecto, se verifica que obra en el procedimiento la copia de la comunicación cursada por el Banco al denunciante con fecha 15 de agosto de 2025, de la cual se verifica que el Banco informa que procedió con la devolución de 3 operaciones por los importes de S/ 9 500,00 S/ 990,00 y S/ 980,00 al Crédito 100-191-30000013957232.
34. Ahora bien, la Secretaría Técnica a través de Resolución 0012-2026/CC1-ST del 12 de enero de 2026 trasladó los descargos del Banco, siendo que a la fecha la señora Aguirre no ha cuestionado la devolución señalada por la entidad financiera.
35. Entonces, de los mencionados medios probatorios, se advierte que el Banco cumplió con atender la pretensión del consumidor el 15 de agosto de 2025, esto es, antes de la notificación de la imputación de cargos al denunciado (11 de setiembre de 2025), tal y como se puede apreciar en la siguiente línea de tiempo:

(Línea del tiempo en la siguiente página)



Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

(...)

- f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Lo señalado no aplica en los casos en los que se haya puesto en riesgo la vida, salud o integridad de las personas o se trate de supuestos de discriminación.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

36. Por lo expuesto, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0177-2026/CC1-ST, corresponde declarar improcedente, por subsanación de la conducta infractora, el extremo de la denuncia del la señora Aguirre contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, referido a que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realicen 3 operaciones no reconocidas por los importe de S/ 9 500,00 S/ 990,00 y S/ 980,00 con cargo a la cuenta de ahorros 193-91****64-0-03, de titularidad del denunciante.

Sobre el deber de idoneidad

37. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe¹¹.
38. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado¹². En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

— De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas

39. En el marco de la relación comercial entre los consumidores y las entidades del sistema financiero (en adelante, ESF), estas se encuentran obligadas a implementar mecanismos de seguridad adecuados que garanticen la protección de las transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito y débito, con el fin de prevenir su uso indebido, no autorizado o fraudulento. Dicha relación jurídica genera derechos y deberes recíprocos.
40. En esa línea, la regulación sectorial ha establecido un marco normativo orientado a regular las medidas de seguridad generales que deben adoptar las entidades

¹¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

¹² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



financieras para el adecuado cargo en las cuentas de los tarjetahabientes por los bienes y servicios adquiridos mediante dichos instrumentos de pago. Así, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado el 30 de octubre de 2013 mediante Resolución SBS N.° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas), fijó las obligaciones mínimas en materia de seguridad aplicables a este tipo de operaciones.

41. Posteriormente, como consecuencia de la masificación de los servicios financieros a través de canales digitales y el avance tecnológico, la SBS aprobó, el 19 de febrero de 2021, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, mediante Resolución SBS N.° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad). Dicho reglamento incorporó procesos más robustos, estableciendo requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero deben implementar para controlar el acceso a los servicios digitales y la ejecución de operaciones susceptibles de generar fraude u otros abusos en perjuicio de los usuarios.
42. Finalmente, con el objetivo de optimizar la implementación de las medidas de seguridad aplicables, el 28 de junio de 2024, la SBS emitió la Resolución SBS N.° 2286-2024, mediante la cual se introdujeron diversas modificaciones al Reglamento de Tarjetas.
43. Entre las modificaciones más relevantes, se precisó que el proceso de autenticación para operaciones con tarjetas debe ejecutarse según lo dispuesto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, empleando los factores de autenticación detallados en el literal j) del artículo 2 de dicha norma y siguiendo los estándares técnicos de EMVCo, las mencionadas modificaciones han entrado en vigencia el 1 de julio de 2025; no obstante, se presenta una excepción para las tarjetas de crédito emitidas antes de esa fecha, cuya obligatoriedad regirá desde el 1 de abril de 2026¹³; es decir, desde el 1 de abril de 2026 se exigirá el cumplimiento del proceso de autenticación establecido en la norma.

¹³ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO, modificado mediante RESOLUCIÓN SBS N° 2286-2024.**

Artículo 16°. - Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios: (...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad.

7.3 Para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al numeral 7.2 y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

7.5 Para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo, en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

44. Para una mejor comprensión de lo mencionado en el párrafo anterior, se presenta el siguiente cuadro:

PARA OPERACIONES CON	FACTORES DE AUTENTICACIÓN	ESTÁNDAR EMV	CONTROL DE ATAQUES
Tarjeta presente ¹⁴	Factor 1: Chip (o réplica digital). Factor 2: Clave secreta (PIN) o factor señalado por la SBS.	No se requiere el estándar	No requiere de control
Tarjeta no presente	Factor 1: Datos de la tarjeta (física/digital) Factor 2: Código dinámico o factor en línea	Sí, EMV 3-D Secure (3DS) para el segundo factor	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas
Billeteras Móviles	Factor 1: Tokenización de la tarjeta Factor 2: Factor de distinta naturaleza	Sí, EMV Tokenization	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

45. Adicionalmente, en aquellos casos en los que no sea posible validar el segundo factor de autenticación debido a limitaciones ajenas al control de la empresa, esta debe establecer reglas de aceptación o rechazo de las operaciones en función del nivel de riesgo de fraude, conforme al sistema de monitoreo de transacciones previsto en el Reglamento de Tarjetas. Dichas limitaciones pueden estar asociadas, entre otros aspectos, al terminal de atención, a las prácticas del comercio o a la tecnología empleada por el usuario.
46. Considerando lo expuesto, las operaciones realizadas a partir de la entrada en vigencia de la Resolución SBS N.° 2286-2024 deben observar obligatoriamente las nuevas reglas de autenticación previstas en el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, atendiendo al tipo de operación de que se trate (tarjeta presente, tarjeta no presente o billeteras móviles tokenizadas), así como a los supuestos excepcionales asociados a limitaciones técnicas o tecnológicas. Ello resulta determinante para la evaluación del cumplimiento normativo de las ESF y para la asignación de responsabilidades frente a eventuales operaciones no reconocidas por los usuarios.

— De la aplicación al caso concreto

de transacciones descrito en el artículo 17° del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario.

¹⁴ De conformidad con la Resolución SBS N° 02220-2025 de fecha 23 de junio de 2025, se dispuso prorrogar el plazo de vigencia hasta el 1 de abril de 2026, sólo sobre el supuesto de tarjeta de crédito presente emitidas con anterioridad al 1 de julio de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

47. Sobre el particular, de los actuados en el expediente y, de acuerdo con lo manifestado por las partes, se verifica que la operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 193-91****64-0-03 por el importe de S/ 15 000,00 se realizó a través de banca móvil el 9 de julio de 2025.
48. En ese sentido, este despacho realizará el análisis de responsabilidad del Banco conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

Sobre el enrolamiento

49. Al respecto, se verifica que el consumidor no cuestionó la afiliación a la banca móvil; por lo tanto, no resulta un hecho controvertido el registro e ingreso del número de la tarjeta Credimas vinculada a la cuenta de ahorros 193-91****64-0-03; en esa línea, se procederá a analizar, el ingreso a la mencionada banca, conforme a la normativa aplicable.

Sobre el inicio de sesión

50. Respecto al ingreso, debe entenderse que este constituye un elemento imprescindible para que se efectúen las operaciones no reconocidas, siendo que el proceso de validación de las referidas operaciones comienza desde el ingreso a la banca móvil.
51. Esto quiere decir que, para que la transacción cuestionada sea considerada como válida, la entidad bancaria debe acreditar, en primer lugar, el ingreso a la banca móvil para, posteriormente, verificar la autenticación reforzada.
52. Al respecto el Banco indicó que, el 9 de julio de 2025 a las 17:31:26 horas se inició sesión en el sistema del aplicativo Banca Móvil BCP para efectuar la operación cuestionada, para acreditar lo alegado adjuntó el "*Reporte de operaciones Banca Móvil*"¹⁵, a través del que se verifica que en la fecha y horas el denunciante habría iniciado sesión conforme a las glosas "login" y "300". Por lo tanto, este despacho pudo verificar el ingreso a la banca móvil.
53. Dicho esto, se procederá a verificar si el Banco ha ofrecido medios probatorios que permiten verificar la observancia de las disposiciones vigente, relacionadas con la aplicación de autenticación reforzada.

Sobre el primer requisito de autenticación reforzada

54. Conforme a lo expuesto por el Banco, en los numerales (viii) al (ix) del fundamento 5 de los antecedentes y lo señalado a través de su escrito del 17 de febrero de 2026 conforme a lo detallado en el fundamento 8, para contar con la autorización de la operación cuestionada la denunciante debía ingresar a su banca móvil empleando los datos contenidos en su tarjeta vinculada a la cuenta de ahorros

¹⁵ Ver pieza 15 del documento denominado "ANEXO 1-H AGUIRRE ROLDAN.PDF" del expediente electrónico.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

193-91****64-0-03 el 9 de julio de 2025; asimismo precisaron que, cuales serían sus dos factores de autenticación para la presente operación.

55. Ahora bien, respecto a los 2 factores de autenticación para uso de tarjeta no presente, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento se observa lo siguiente:
- (i) Respecto al primer factor de autenticación constituido por los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta: A consideración de lo expuesto por el Banco, se puede verificar el empleo de los datos de la tarjeta al momento del correcto ingreso a la banca móvil lo cual sería verificado a través del reporte "Banca Móvil"; por lo tanto, conforme a lo expuesto en el fundamento 43, a criterio de esta Comisión el Banco ha cumplido con acreditar el primer factor de autenticación.
 - (ii) Respecto al segundo factor de autenticación comprendido por el código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable: en el presente caso, el Banco ha señalado que la clave token cumpliría con los requisitos y estándares que requiere la norma, para lo cual presenta el medio probatorio denominado "Reporte Log Server"¹⁶. De la revisión del referido medio probatorio, se puede apreciar el envío de la clave token el 9 de julio de 2025 a las 17:32 y las glosas "Success"; lo cual verificaría el uso correcto de la mencionada clave; sin embargo, la entidad bancaria no ha explicado cómo esta clave se alinea al estándar exigido en el fundamento 65 del presente Informe. Por consiguiente, a criterio de este Colegiado no ha cumplido con acreditar el segundo factor de autenticación.

Sobre el segundo requisito de autenticación reforzada

56. Respecto al segundo requisito, esto es, contar con un control de ataques de hombre en el medio el cual debe ajustarse a los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, de los descargos presentados por el Banco ha señalado que la clave token sería la herramienta mediante la cual cumpliría con este segundo requisito¹⁷. Sin embargo, el proveedor no ha aportado al procedimiento medios probatorios que evidencien el cumplimiento de sus dichos, no resultando ello suficiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos y estándares que requiere la norma; por lo tanto, estos argumentos constituyen meras afirmaciones sin sustento probatorio suficiente.
57. En esa línea, la entidad bancaria no ha acreditado como este proceso cumple con ser un sistema alineado al estándar requerido, en tanto no ha explicado de manera detallada como impide que la información a través de la cual se autorizada la operación sea interceptada o modificada desde que es remitida hasta el momento que es recibida por el Banco.

¹⁶ Ver pieza 15 del documento denominado "ANEXO 1-G AGUIRRE ROLDAN.PDF" del expediente electrónico.

¹⁷ Ver pieza 15 del documento denominado "DESCARGOS - AGUIRRE ROLDAN.PDF" del expediente electrónico.



58. Ahora bien, el Banco a través de su escrito del 17 de febrero de 2026 ha señalado que la operación cuestionada contaba con un código único que la identificaba y validaba individualmente (3556417), el mencionado código habría sido reconocido por la Sala Especializada en Protección al Consumidor a través de la Resolución N° 2832-2025/SPC-APELACIÓN como un elemento que permitiría autenticar la operación; sin embargo, la Resolución invocada por el denunciado hace mención a un caso en el cual se analizó el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad. Sin embargo, en el presente caso el análisis y exigencia normativa viene vinculada a lo dispuesto en el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas (modificado por la Resolución SBS 2286-2024), norma vigente al momento de la realización de la operación cuestionada; siendo que, la exigencia del segundo factor consiste en ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS.
59. Por lo tanto, en tanto en tanto el Banco no ha cumplido con detallar el cumplimiento y la exigencia que el código de verificación dinámico u otro factor se adapte al marco del estándar requerido; en esa línea, no ha cumplido con acreditar de manera válida el segundo requisito de la autenticación reforzada.
60. Finalmente, respecto al cuestionamiento de la entidad bancaria detallado en el numeral (v) del fundamento 8 de los antecedentes, relacionado a que la supervisión y validación de estándares de ciberseguridad en el sistema financiero corresponden únicamente a la SBS y que, en el presente caso no se ha emitido observación ni sanción alguna respecto del mecanismo de autenticación Token, este Colegiado considera que, aún en el supuesto de una ausencia de sanciones previas por parte de la SBS no constituye una presunción absoluta de seguridad de que la operación se realizó válidamente.
61. Aunado a ello, en el presente procedimiento el análisis se realiza con el objeto de verificar si, en el caso en concreto, el mecanismo de autenticación (Token) cumplió con los estándares de seguridad necesarios para prevenir alguna incidencia respecto del proceso de validación de la operación cuestionada; por ende, conforme a la normativa vigente este Colegiado considera que si cuenta con las facultades para realizar dicho análisis.
62. En consecuencia, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0177-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada, la denuncia interpuesta por la señora Aguirre contra el Banco por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que ha quedado acreditada la validez de una operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 193-91****64-0-03 de la denunciante, por el importe de S/ 15 000,00.

Sobre los métodos comerciales coercitivos

63. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado peruano de los intereses de los consumidores¹⁸, mandato que es recogido

¹⁸

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993



en el literal c) del numeral 1.1 del artículo 1° del Código, el cual reconoce el derecho de los consumidores a la protección de sus intereses económicos y establece la protección contra métodos comerciales coercitivos o cualquier otra práctica similar, así como frente a información interesadamente equívoca respecto de los productos o servicios que son ofrecidos en el mercado¹⁹.

64. El literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código reconoce el derecho de los consumidores a la protección contra los métodos comerciales coercitivos practicados por los proveedores, en específico estipula que estos no pueden ser obligados a asumir prestaciones que no han pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. El referido numeral agrega que, en ningún caso, puede interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa²⁰.
65. Este derecho implica que los proveedores no pueden obligar a los consumidores a asumir prestaciones o efectuar pagos como consecuencia de la contratación de productos o servicios que no requirieron.
66. En su denuncia, la señora Aguirre cuestionó que el Banco le habría atribuido, indebidamente, la contratación del crédito Efectivo Personal 100-191-300*****7232 por el importe de S/ 26 496,00 a pesar de que no lo solicitó ni autorizó.
67. De la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente, se advierte que el préstamo materia de análisis, fue contratado el 9 de julio de 2025 mediante banca móvil con el registro de la tarjeta Credimás y la clave de internet de seis (6) dígitos.
68. Asimismo, debe precisarse que no constituye un hecho controvertido que el Banco atribuyó a la denunciante la contratación del préstamo materia de análisis, puesto

Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

¹⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**

Artículo 1.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

²⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 56.- Métodos comerciales coercitivos

56.1 De manera enunciativa y no limitativa, el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales coercitivos implica que los proveedores no pueden: (...)

- b. Obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. En ningún caso puede interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

que ello ha sido reconocido expresamente por la parte denunciada al presentar sus descargos. Por tanto, corresponde a la Comisión determinar si la atribución del referido producto financiero se realizó de forma correcta o no, a fin de determinar la responsabilidad administrativa del proveedor.

69. Siendo que, conforme lo expuesto en los fundamentos 28 al 36 del presente Informe, desde el 1 de julio de 2025 las entidades bancarias debían implementar medidas de seguridad reforzadas para la realización de operaciones a través de canales digitales conforme exige la normativa vigente.
70. Así, teniendo en consideración que el préstamo cuestionado fue atribuido a través de banca móvil, el 9 de julio de 2025, a fin de determinar la responsabilidad de la entidad bancaria en el presente caso, se deberá verificar lo dispuesto en el numeral 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

— **Respecto de la atribución del crédito Efectivo Personal 100-191-300*****7232**

Sobre el enrolamiento

71. Al respecto, conforme ha sido expuesto en el numeral (v) del fundamento 5 el consumidor no ha cuestionado; la afiliación a la banca móvil; por lo que, no corresponde efectuar un análisis sobre el enrolamiento del usuario para el uso de canales digitales.

Sobre el inicio de sesión

72. Respecto al ingreso, debe entenderse que este constituye un elemento imprescindible para que se efectúe la atribución del crédito Efectivo Personal 100-191-300*****7232, siendo que el proceso de validación de las referidas operaciones comienza desde el ingreso a la banca móvil.
73. Esto quiere decir que, para que la atribución cuestionada sea considerada como válida, la entidad bancaria debe acreditar, en primer lugar, el ingreso a la banca móvil para, posteriormente, verificar la autenticación reforzada.
74. Al respecto el Banco indicó que, el 9 de julio de 2025 a las 17:31:26 horas se inició sesión en el sistema del aplicativo Banca Móvil BCP para efectuar la operación cuestionada, para acreditar lo alegado adjuntó el "*Reporte de operaciones Banca Móvil*"²¹, a través del que se verifica que en la fecha y horas el denunciante habría iniciado sesión conforme a las glosas "login" y "300". Por lo tanto, este despacho pudo verificar el ingreso a la banca móvil.
75. Dicho esto, se procederá a verificar si el Banco ha ofrecido medios probatorios que permiten verificar la observancia de las disposiciones vigente, relacionadas con la aplicación de autenticación reforzada.

Sobre el primer requisito de autenticación reforzada

²¹ Ver pieza 15 del documento denominado "ANEXO 1-H AGUIRRE ROLDAN.PDF" del expediente electrónico.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

76. Conforme a lo expuesto por el Banco, en los numerales (xv) al (xvii) del fundamento 5 de los antecedentes y lo señalado a través de su escrito del 17 de febrero de 2026 conforme a lo detallado en el fundamento 8, para contar con la autorización de la atribución cuestionada la denunciante debía ingresar a su banca móvil empleando los datos contenidos en su tarjeta Credimás el 9 de julio de 2025.
77. Ahora bien, respecto a los 2 factores de autenticación para uso de tarjeta no presente, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento se observa lo siguiente:
- (i) Respecto al primer factor de autenticación constituido por los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta: A consideración de lo expuesto por el Banco, se puede verificar el empleo de los datos de la tarjeta al momento del correcto ingreso a la banca móvil lo cual sería verificado a través del reporte “Banca Móvil”; por lo tanto, conforme a lo expuesto en el fundamento 61, el Banco ha cumplido con acreditar el primer factor de autenticación.
 - (ii) Respecto al segundo factor de autenticación comprendido por el código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable: En el presente caso, el Banco ha señalado que la clave token cumpliría con los requisitos y estándares que requiere la norma, para lo cual presenta el medio probatorio denominado “Reporte Log Server”²². De la revisión del referido medio probatorio, se puede apreciar el envío de la clave token el 9 de julio de 2025 a las 17:32 y las glosas “Success”; lo cual verificaría el uso correcto de la mencionada clave; sin embargo, la entidad bancaria no ha explicado cómo esta clave se alinea al estándar exigido en el fundamento 35 del presente Informe. Por consiguiente, no ha cumplido con acreditar el segundo factor de autenticación.

Sobre el segundo requisito de autenticación reforzada

78. Respecto al segundo requisito, esto es, contar con un control de ataques de hombre en el medio el cual debe ajustarse a los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, de los descargos presentados por el Banco ha señalado que el “Código de Autenticación” sería la herramienta mediante la cual cumpliría con este segundo requisito. Sin embargo, el proveedor no ha aportado al procedimiento medios probatorios que evidencien el cumplimiento de sus dichos, no resultando ello suficiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos y estándares que requiere la norma; por lo tanto, estos argumentos constituyen meras afirmaciones sin sustento probatorio suficiente.
79. Ahora bien, respecto al presente punto el Banco a su vez ha cuestionado a través de escrito del 17 de febrero de 2026 que la atribución cuestionada contaba con un código único que la identificaba “3579524”; en esa línea, a criterio de la Sala, el mencionado código es un elemento que permitiría autenticar la operación. No

²² Ver pieza 15 del documento denominado “ANEXO 1-G AGUIRRE ROLDAN.PDF” del expediente electrónico.



obstante, corresponde desestimar lo señalado por el Banco conforme a lo expuesto en el fundamento 47 de la presente Resolución.

80. Por ende, este despacho considera que el Banco no ha cumplido con detallar de manera clara el funcionamiento de su código de autenticación como herramienta que se adecua a los estándares exigibles por la normativa vigente, en tanto no ha explicado de manera detallada como impide que la información a través de la cual se autorizada la autorización sea interceptada o modificada desde que es remitida hasta el momento que es recibida por el Banco.
81. En ese sentido, en la medida que el Banco no acreditó el empleo de uno de los dos factores de autenticación y; asimismo, no acreditó que el control ante ataques de hombre en el medio se ajuste a lo requerido por la normativa vigente, corresponde atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
82. Por otra parte, la señora Aguirre cuestionó que tendría restringido el ofrecimiento de productos financieros por medios virtuales
83. Sobre el particular, es importante mencionar que las leyes que regulan la actividad probatoria en los procedimientos administrativos, en particular aquellos tramitados ante los órganos funcionales del Indecopi, permiten la actuación de todos los medios probatorios necesarios que tengan pertinencia con la cuestión que se discute¹³.
84. Asimismo, se debe precisar que el numeral 2 del artículo 173° del TUO de la LPAG establece que corresponde a los administrados aportar las pruebas que consideren pertinentes a efectos de sustentar sus alegaciones; por lo que, la actuación de los partes debe ceñirse a la norma que regula la carga de la prueba, donde se distinguen dos etapas de análisis al momento de verificar la ocurrencia de una infracción al Código:
 - **Primera etapa:**
Acreditación del defecto. - El consumidor debe acreditar la existencia del defecto en el bien o servicio materia de la relación de consumo entablada; y,
 - **Segunda etapa:**
Atribución del defecto. - Una vez acreditado el defecto, se invierte la carga de la prueba y corresponde al proveedor demostrar que el mismo no le es imputable.
85. Por su parte, el artículo 196° del Código Procesal Civil¹⁴, aplicable de manera supletoria a los procedimientos administrativos, establece que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice.
86. De modo tal que a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
87. En ese sentido, para que este despacho pueda evidenciar la ocurrencia de una infracción, correspondía —en primer lugar— que, la señora Aguirre, en su calidad



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

de denunciante, acreditara que contaba con un requerimiento o solicitud de restricción respecto del ofrecimiento de productos financieros hacia el Banco.

88. A partir de aquello, se podría determinar si el Banco cumplió con desvirtuar lo imputado en su contra; sin embargo, no se cuenta con evidencia de que el defecto se presentó en este caso.
89. Ahora bien, este despacho advierte que, en el reclamo C42980603 de fecha 24 de julio de 2025 interpuesto por la denunciante, se logra visualizar que el hecho cuestionado por la señora Aguirre sería que tendría bloqueado el envío de mensajes de ofrecimiento de préstamos y/o créditos.
90. Sin embargo, este hecho no ha sido planteado como una infracción en su escrito de denuncia; por lo tanto, no cabe realizar mayor análisis respecto al presente punto en tanto lo precisado en el fundamento precedente solo figura en la narrativa de un medio probatorio adjuntada por la consumidora.
91. Por lo tanto, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0177-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que, no se ha acreditado la presentación de una solicitud o restricción de ofrecimientos de productos financieros por parte de la consumidora al Banco; en ese sentido, no corresponde atribuir responsabilidad a la entidad financiera respecto al presente extremo.
92. Finalmente, la señora Aguirre cuestionó que la atribución del préstamo escaparía de su comportamiento habitual de consumo
93. Al respecto, es necesario aclarar que nuestro marco regulatorio faculta a los consumidores a poder elegir libremente los productos o servicios a contratar conforme su propia conveniencia. En ese sentido, nuestro modelo económico no podría limitar la contratación de un crédito o préstamo partiendo del análisis del historial de consumo de una persona.
94. Por lo tanto y, contrario al hecho cuestionado por la señora Aguirre, esta Comisión considera que la contratación de un préstamo o crédito no puede estar sujeto a un control de habitualidad en tanto existe una libertad intrínseca y reconocida por nuestro ordenamiento la cual faculta que los consumidores puedan entablar relaciones de consumo en el mercado de manera libre. Por consiguiente, no corresponde atribuir responsabilidad a la entidad financiera respecto al presente extremo.

Conclusión

95. En consecuencia, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0177-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada, la denuncia interpuesta por la señora Aguirre contra el Banco por infracción del literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código, en la medida que ha quedado acreditado que la entidad bancaria atribuyó, indebidamente, al denunciante un préstamo por el monto de S/ 26 496,00. No obstante, no se encontró su responsabilidad respecto de los hechos



imputados de tener restringido el ofrecimiento de productos financieros por medios virtuales ni escapar de su historial financiero.

Sobre las medidas correctivas

96. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias²³.
97. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior²⁴. Las medidas correctivas

²³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

²⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro²⁵.

98. Al respecto, se verifican la existencia de infracciones referidas a que el Banco: (i) no adoptó las medidas de seguridad necesarias al permitir que se realice una operación no reconocida por el importe de S/ 15 000,00; y (ii) atribuyó indebida el préstamo por el importe de S/ 26 496,00 a la denunciante.
99. Asimismo, mediante escrito del 17 de febrero de 2026, la denunciante precisó que el Banco en el mes de setiembre le realizó un cargo de S/ 93,00 derivado del préstamo indebidamente atribuido a una de sus cuentas. No obstante, no ha presentado un medio probatorio que sustente lo mencionado; por lo tanto, no ha quedado plenamente acreditado lo señalado por la señora Aguirre.
100. Por tanto, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medidas correctivas, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con la cancelación del préstamo desembolsado, por el importe de S/ 26 496,00 anulando además los intereses, comisiones y/o penalidades que pudieran haberse generado y, de ser el caso, devolver los pagos parciales que se hayan generado en mérito del mencionado crédito personal.

bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

25

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



101. De otro lado, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código²⁶.
102. En este punto, cabe indicar que el artículo 40 de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva²⁷.
103. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Graduación de la sanción

26

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

27

DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

104. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM).
105. En el presente caso, el procedimiento administrativo iniciado por la señora Aguirre contra el Banco, por presunta infracción al Código, inició el 11 de setiembre de 2025, fecha en que se notificó con la imputación de cargos al proveedor denunciado; por lo que, sí corresponde aplicar la nueva graduación, metodología y factores para la determinación de las multas establecido por el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM

Sobre el hecho referido a la operación no reconocida por el importe de S/ 15 000,00

106. En el presente caso, teniendo en cuenta lo establecido en el Cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, se advierte que este solamente recoge un determinado listado cerrado de infracciones; en ese sentido, este órgano instructor advierte que existen infracciones que no coincidirán textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el cuadro indicado, como en el caso de la imputación que se propone declarar fundada en el presente procedimiento, en la medida que su importe (S/15 000,00) es inferior a tres (3) UIT.
107. Con relación a ello, la Sala ha señalado en recientes pronunciamientos²⁸ que ante infracciones que no coinciden textualmente con alguno de los supuestos recogidos

²⁸ Al respecto, la Sala ha emitido los siguientes pronunciamientos:

- (i) Resolución N° 1971-2022/SPC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2022:

"66. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código."

(Subrayado agregado)

- (ii) Resolución N° 2178-2022/SPC-INDECOPI del 19 de octubre de 2022:

"65. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código."

(Subrayado agregado)

- (iii) Resolución N° 2285-2022/SPC-INDECOPI del 2 de noviembre de 2022:

"40. Al respecto, cabe precisar que el cuadro 16 del Decreto Supremo establece los niveles de afectación que son determinados de acuerdo con el tipo de infracción asociada a cada caso en particular; en ese sentido, si la Comisión no encontró ningún supuesto para graduar la sanción de la conducta infractora, correspondía utilizar los criterios establecidos en el artículo 112° del Código; y no aplicar de manera excepcional los criterios que son exclusivos de los OPS."

(Subrayado agregado)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

en el Cuadro N° 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM correspondería la aplicación del artículo 112 del Código.

108. En esa línea, acogiendo lo señalado por el superior jerárquico, este despacho efectuará la graduación de la sanción conforme a lo establecido en el artículo 112 del Código²⁹, el cual señala que para determinar la sanción a imponer, la autoridad administrativa podrá tomar en consideración diversos criterios tales como: (i) el beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción, (ii) la probabilidad de detección de la infracción, (iii) el daño resultante de la infracción, (iv) los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado, (v) la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores y (vi) otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.
109. Cabe precisar, que la forma de graduación señalada por la Sala implica un cambio en el criterio aplicado por este despacho y por la Comisión, consistente en equiparar los supuestos establecidos para el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos, contemplados en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
110. En consecuencia, alineándonos a lo establecido por el superior jerárquico, verificada la existencia de infracciones administrativas que no coinciden textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el Cuadro N° 16 de la norma antes mencionada, corresponde determinar a continuación la sanción a imponer, observando los criterios previstos en el artículo 112 del cuerpo normativo antes mencionado, y de manera supletoria, los establecidos en el TUO de la LPAG.
111. Al respecto, en la Resolución Final N° 1283-2010/CPC de fecha 31 de mayo de 2010 la Comisión estableció la metodología a emplear a efectos de determinar la sanción final a imponer³⁰.

²⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112° Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. (...) (i) La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; (ii) Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión.

³⁰ Al respecto, la citada resolución señaló lo siguiente:

"El beneficio ilícito es el beneficio real o potencial producto de la infracción administrativa. Es lo que percibe, percibiría o pensaba percibir el administrado cometiendo la infracción menos lo que percibiría si no la hubiera cometido. Así, por ejemplo, si un proveedor hubiera percibido 100 unidades respetando la ley, pero percibe (o percibiría o cree que va a percibir) 150 unidades al cometer la infracción, el beneficio ilícito es de 50 unidades. El beneficio ilícito también es lo que el infractor ahorra, ahorraría o pensaba ahorrar, al cometer la infracción. El beneficio ilícito, resulta pertinente precisarlo, no es utilidad ni ganancia en sentido contable o financiero. La probabilidad de detección, por su parte, es la posibilidad, medida en términos porcentuales, de que la comisión de una infracción sea detectada por la autoridad administrativa. Si una infracción es muy difícil de detectar, le corresponderá un porcentaje bajo de probabilidad, como sería 10%, lo que significa que de cada 10 infracciones,



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

Beneficio ilícito

112. En el presente caso, ha quedado acreditado que la infracción cometida por el Banco consistió en no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias, al permitir que se realice una operación no reconocida por la denunciante, por el importe de S/ 15 000,00.
113. En consecuencia, el beneficio ilícito estaría constituido por la ganancia que la entidad financiera pudo obtener por los conceptos cargados indebidamente a la cuenta 193-91****64-0-03 de la denunciante.
114. Sin perjuicio de lo anterior, este despacho no solo no cuenta con información que le permita cuantificar dicho beneficio o ahorro ilícito, sino que en el expediente tampoco obra documentación alguna que permita establecer un parámetro objetivo para dicho fin, razón por la cual, como se ha explicado líneas arriba, la graduación de la sanción se realizará a partir de los otros criterios previstos en el artículo 112 del Código.

Daño resultante y naturaleza del perjuicio causado

115. En ese sentido, el factor determinante para graduar la multa en el presente caso es el daño resultante luego de verificarse la infracción, el cual debe asociarse necesariamente a la afectación a los intereses económicos de la consumidora.
116. Resulta relevante señalar que, en el caso analizado, se generó un perjuicio patrimonial a la denunciante, en la medida que la infracción cometida por el Banco consistió en que cargó indebidamente a la cuenta 193-91****64-0-03, de una

una sería detectada por la autoridad; mientras que si es de mediana o fácil detección le corresponderá un porcentaje mayor, como por ejemplo, 50% (si de cada 2 infracciones, una sería detectada por la autoridad), 75% (si de cada 4 infracciones, 3 serían detectadas) o 100% (todas las infracciones serían detectadas).

En tanto la propia norma establece que la sanción debe ser disuasoria, el criterio del beneficio ilícito es especialmente importante, pues permite analizar cuál fue el beneficio esperado por el infractor que le llevó a cometer la conducta sancionada pese a su prohibición. Este criterio está estrechamente vinculado a la expectativa de detección, que influirá decisivamente al hacer el análisis costo/beneficio al momento de cometer la infracción. Adicionalmente, se trata de factores todos ellos susceptibles de cierta objetivación, lo que permite una mayor claridad en la motivación de la sanción, facilitando su comprensión y posterior control, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

Sin embargo, no debe olvidarse que en materia sancionadora no se castiga únicamente por el beneficio ilícito del infractor, sino también por el daño potencial o causado como consecuencia de la infracción. Por tanto, los criterios indicados en el párrafo anterior no son los únicos que deben tomarse en cuenta para establecer una sanción, que puede verse agravada o atenuada en aplicación del resto de criterios establecidos en la normativa vigente; esto es, los efectos sobre el mercado, la naturaleza del bien jurídico lesionado, la conducta del infractor y la reincidencia o incumplimiento reiterado, entre otros.

Además, debe resaltarse que en caso el beneficio ilícito sea difícil de cuantificar o no exista, la Comisión podrá considerar los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor con la finalidad de determinar la sanción que considere pertinente a cada caso concreto, aplicando además los agravantes y atenuantes que correspondan.

En consecuencia, la metodología empleada por esta Comisión parte de la determinación, siempre que sea posible, del beneficio ilícito esperado por el infractor, determinándose además la probabilidad de detección. A partir de estos criterios se determina lo que denominamos «multa base», lo que permite tener una base para la sanción, para cuya determinación final deberán aplicarse, cuando sea pertinente, los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, así como los que, supletoriamente, se encuentran establecidos en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por su parte, en aquellos supuestos en donde sea imposible o muy difícil establecer el beneficio ilícito, los demás criterios serán igualmente aplicables, para así determinar la sanción a imponer”.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

operación por el importe de S/ 15 000,00, monto que no pudo ser dispuesto por el denunciante y que equivalente a dos con setenta y tres (2,73) UIT.

Efectos generados en el mercado

117. Por su parte, debe tenerse en consideración el efecto negativo causado en el mercado de servicios financieros, consistente en la desconfianza generada entre los consumidores o usuarios de dichos servicios, los cuales podrían considerar que se encuentran expuestos a que las entidades financieras carguen indebidamente operaciones en sus tarjetas de crédito, trayendo como consecuencia que asuman consumos que no les corresponden, además, de generar un desincentivo a contratar dichos productos con las entidades financieras.

Multa Final

118. Por lo expuesto, y considerando que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder punitivo del Estado; y, adicionalmente, en aplicación del *Principio de Razonabilidad* que establece el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG³¹. Por tanto, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0177-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde sancionar al Banco con una multa de dos con setenta y tres (2,73) UIT.

Sobre el hecho referido a la atribución indebida del crédito Efectivo Personal

119. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM).
120. Para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que las infracciones incurridas cumplen con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni

31

DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 20 de marzo de 2017

Artículo 246°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.

121. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en que atribuyó de manera indebida la deuda de S/ 26 496,00 a la denunciante, a pesar de no contar con los medios probatorios correspondientes que acrediten el supuesto origen contractual de la supuesta deuda. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado en el marco teórico, que encuadra en *“Infracciones asociadas a métodos comerciales coercitivos, métodos comerciales agresivos o engañosos, y métodos abusivos de cobranza que tengan afectaciones materiales”*, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es Moderada.
122. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que del Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) se obtuvo el monto de los ingresos del Banco correspondiente al año 2023; y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a 11,60 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT).
123. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que la conducta se consumó en el momento en el que se atribuyó indebidamente la deuda. Así, este Despacho estima su duración en instantánea; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de 1,0. Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de 11,60 UIT.
124. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que este Despacho no evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad ($F = 1$ o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
125. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0177-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde recomendar que se imponga al Banco una Multa Final (M*) de once con sesenta (11,60) UIT.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

126. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi³², aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión

32

LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7°. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y

30

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

M-CPC-05/02



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.

127. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor del denunciante.
128. En *consecuencia*, el Banco deberá cumplir con pagar al denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución³³.
129. *Asimismo*, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código³⁴.
130. Es *pertinente* informar que si el denunciante comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el denunciado no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplió con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas³⁵.

costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

³³ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

³⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

³⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, aprobada por **RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE**, publicada el 30 de abril de 2021

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumarisimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.



131. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la *instancia* administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

132. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las *infracciones* que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado³⁶.
133. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el *referido* registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
134. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha *impuesto* una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE

PRIMERO: Declarar improcedente, por subsanación de la conducta, la denuncia de la señora Martha Alexandra Aguirre Roldán contra Banco de Crédito del Perú S.A., por presunta infracción de los artículos 18 y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el extremo referido a no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que se realicen tres (3) operaciones no reconocidas por S/ 9 500,00; S/990,00; y S/980,00 con cargo a la cuenta de ahorros 193-91****64-0-03 de titularidad de la denunciante; toda vez que se ha verificado que, las citadas

- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

³⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1841-2025/CC1

transacciones fueron devueltas a la consumidora, antes de la notificación de imputación de cargos.

SEGUNDO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Martha Alexandra Aguirre Roldán contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no acreditó la validez de una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta 193-91****64-0-03 de la denunciante, por el importe de S/ 15 000,00.

TERCERO: Declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Martha Alexandra Aguirre Roldán contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción del literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que la entidad bancaria no acreditó la atribución del préstamo indebido por el importe de S/ 26 496,00, pese a que: i) no lo solicitó, ii) no se empleó ningún método de validación de identidad. Sin embargo, no se encontró su responsabilidad respecto de los hechos imputados de tener restringido el ofrecimiento de productos financieros por medios virtuales ni escapar de su historial financiero

CUARTO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con la cancelación del préstamo desembolsado, por el importe de S/ 26 496,00 anulando además los intereses, comisiones y/o penalidades que pudieran haberse generado y, de ser el caso, devolver los pagos parciales que se hayan abonado en mérito del mencionado crédito personal.

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad financiera deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI denominada "Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

QUINTO: Sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A, conforme a lo siguiente:

Cuadro N° 2: Cuadro de sanciones

INFRACCIÓN	ARTÍCULO	SANCIÓN
No haber acreditado la validez de una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta 193-91****64-0-03 de la denunciante, por el importe de S/ 15 000,00.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	2,73 UIT
No haber acreditado la atribución del préstamo indebido por el importe de S/ 26 496,00, pese a que: i) no lo solicitó, ii) no se empleó ningún método de validación de identidad.	Literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor	11,60 UIT



La sanción pecuniaria será rebajada en 25% si consiente la presente resolución y procede cancelar la misma en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Requerir a Banco de Crédito del Perú S.A, el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

SÉTIMO: Ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A, que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

OCTAVO: Disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor³⁷.

NOVENO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación³⁸, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación³⁹, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del

³⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por **DECRETO LEGISLATIVO N° 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

³⁸ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **Decreto Legislativo 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)".

³⁹ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 25 de enero de 2019

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida⁴⁰.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

⁴⁰

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.